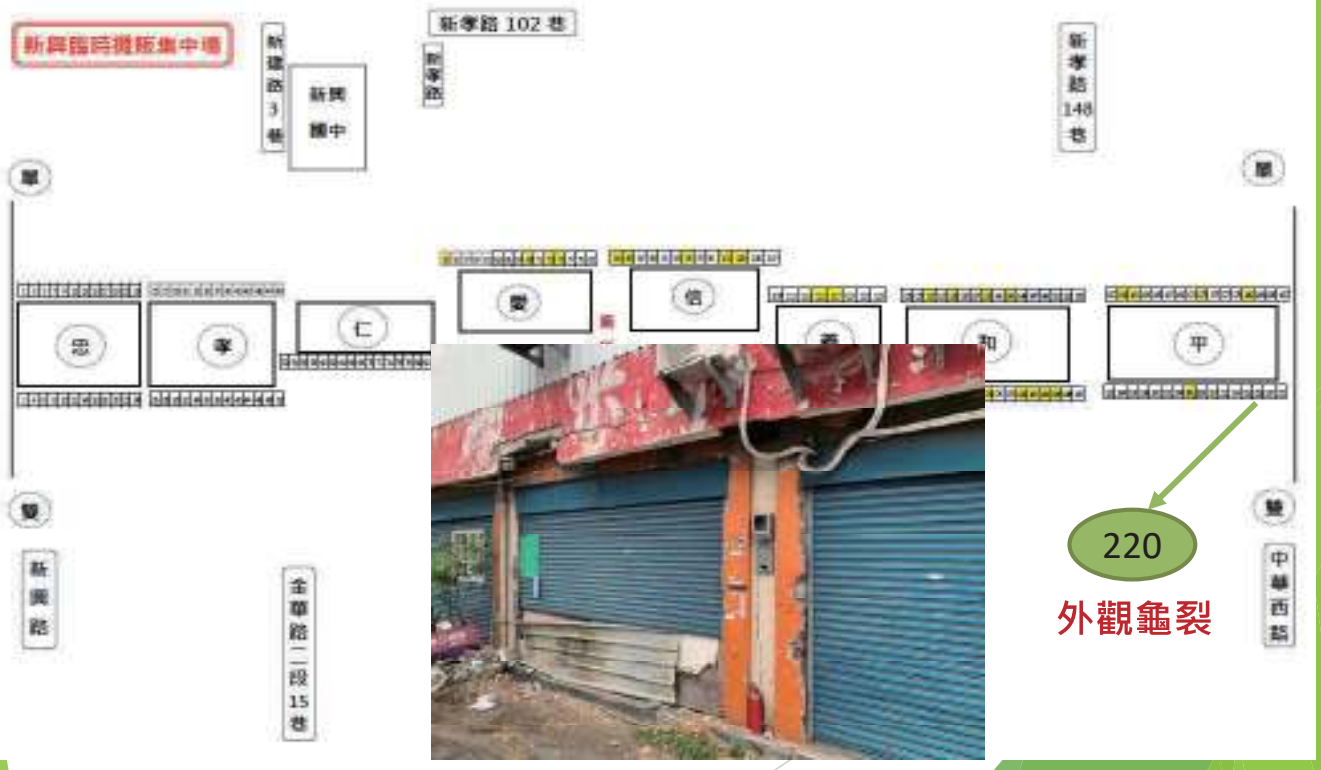
會 勘 動 線


新興臨時選舉集中場
新興國中
新孝路 102 巷
新孝路148巷
忠
孝
仁
愛
信
義
和
平
155
中央走道不通
新興路
中華西路

會 勘 動 線


新興臨時選舉集中場
新興國中
新孝路 102 巷
新孝路148巷
忠
孝
仁
愛
信
義
和
平
198
3樓違建
新興路
中華西路

會 勘 動 線



一、歷史沿革

民國72年

- 箱涵上搭建房舍座臨時攤販集中場，於正式營業日起**8年10個月**免向市府繳納攤位使用費。

民國83年

- 該年6月期滿後由市府收回，原攤商優先承租，每月繳付租金予政府。

民國91年

- 「和棟」火災後，市府啟動觀光城營運效益評估，報告顯示環境髒亂、違建參雜等問題，長期應朝向整場拆除。

民國105年

- **3月31日契約終止**未再續約，尚未搬離攤商則收取占用補償金，持續函告攤商遷離。

二、使用現況說明

實際營業家數少，消費型態改變

- 實際營業64鋪，**營業率僅36%**，其他112鋪做倉庫、住家、工作室等使用。



說明：當倉庫



說明：當住家



說明：當工作室

二、使用現況說明

建物違建違反建管法

- 攤商擅自加蓋2、3樓違建。



說明：3樓違建



說明：3樓違建



說明：2樓及3樓違建

二、使用現況說明

營業場所違反公共安全

- 堆積雜物及阻塞公共通道：內部隔間違建、通道或攤鋪位堆置物品等。



說明：雜物堆積



說明：阻塞公共通道

二、使用現況說明

國產署追討占用補償金

- 國產署開立5年1,413萬8,980元補償金繳費單。

財政部國有財產署南區分署臺南辦事處 函

機關地址：704033臺南市北區富光街9號6樓
聯絡方式：傳真機 06-2111818#307

71753
臺南市仁德區正義一街39號4樓
受文者：臺南市市場處

發文日期：中華民國112年4月25日
發文字號：台財產南南三字第11232020520號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二

主旨：貴處申請複查新興臨時攤販集中場(觀光城)建物占用本署經管台南市南區鹽埕段290-978、290-1122、290-1031及同區新興段549、550、551地號國有土地範圍及展延使用補償金繳款期限一案，經本辦事處112年3月27日會同貴處勘查結果，業已釐清觀光城建物使用範圍，請於112年5月31日前依說明事項繳納使用補償金新台幣1,413萬8,980元，逾期未獲配合辦理即向法院聲請核發支付命令，請查照。

三、建物安全

台南市土木技師公會
107/5

- 建物下方的箱涵，氯離子含量超標，鋼筋裸露鏽蝕，混凝土強度變異性大，建物增建致箱涵需額外承載。
- 建議拆除箱涵上方建築物，達減輕載重之效果，以維安全。

十、鑑定結論與建議：

(一)綜上所述，約於民國 72 年興建完成之新興路時鐵販集中場建築物下方基礎箱涵，氯離子含量超過限值甚多，且普遍存在鋼筋裸露鏽蝕情形，混凝土強度變異性大，另現場部分建築物亦有增建致箱涵需額外承受載重，日後鋼筋裸露鏽蝕情形恐將持續擴大，危及箱涵之安全，進而影響上方臨時鐵販集中場建築物之安全。

(二)另 104 年 11 月 30 日「臺南市南區鹽光城市場安全鑑定報告書」結論與建議「(一)...，已具檢測氯離子含量不符合耐久性鋼筋混凝土工程之標準，建議義棟二側之鋼筋混凝土拆除重作；...，另經檢混凝土強度不符合規定，且氯離子含量檢測高於現行規範 0.15kg/m³，...。」，鑑定報告書(節錄)詳附件七，顯見箱涵上方之建築物仍存在混凝土強度不足、氯離子含量超出規範標準之情事。

(三)因該區部分做為攤商營業，部分作為住宅，常有人員出入，建議拆除箱涵上方建築物，達減輕載重之效果，以維安全。

三、建物安全

高雄市土木技師公會
108/9

- 經箱涵上方頂板取樣，有氯離子超標情形。
- 建物以目視分析，認無安全之虞，但增建部分仍有結構安全之虞。
- 引據台南市土木技師公會鑑定結果，認建物下方箱涵有混凝土剝落、鋼筋裸露嚴重情形，建議加以修復。

高雄市土木技師公會
Kaohsiung Professional Civil Engineers Association

b、氯離子含量部分：

其中一個氯離子含量略高為 0.386 Kg/m³，但平均 0.224Kg/m³，興建當時(民國 72 年)並無氯離子含量之規定，民國 83 年 7 月 22 日以後，始有<0.6Kg/m³之規範，87 年 6 月 25 日再修正為<0.3Kg/m³之規範，104 年 1 月 13 日再修正為 0.15Kg/m³，故研判氯離子含量尚為正常。

(2) 台南市新興路時鐵販集中場建物為鋼型鋼筋結構，會勘時，就可目視部分，進一步位檢查鋼筋及附條結果，主鋼筋 C、T1、T2 鋼筋及 P 粉條，除部分有生銹外，尚為完整，故研判鑑定標的物建物結構應無安全之虞；但小部分攤位增建二、三樓(詳可參考附件四各攤位現況調查表及照相位置圖)，原設計鋼筋僅為一樓平房(附建簡樓)，經增建二、三樓，雖歷經民國 88 年之 921 大地震及民國 105 年的高雄美濃地震，以及多次颱風侵襲，均無結構性損壞，但因未經專業建築師設計及監造，故仍有結構安全之虞。

三、建物安全

台南市結構工程技師公會
111/12

- 建物柱頭錨定螺栓生鏽，柱頭混凝土開裂，發現柱頭部分均無鋼筋，有安全疑慮。
- 違建造成柱底所受彎矩及軸力倍增，妨礙建物的耐震能力。
- 箱涵頂板及側牆普遍有鋼筋鏽蝕外露情形，部分甚至有鋼筋鏽斷或鋼筋斷面嚴重不足情形。須減少箱涵上方載重，以維安全。

由上述補強分析可知，方案一的補強方式為「鋼柱及增設加勁小梁」與方案二的補強方式「RC柱及增設加勁小梁工法」，差別主要在於經現場調查結果研判柱子應為RC造，而非鋼構造。又現場柱頭錨定螺栓生鏽，柱頭混凝土開裂後，發現柱頭部分均無鋼筋，因有安全上的疑慮。

標的物興建至今已有39年，下方箱涵頂板及側牆的鋼筋普遍有生鏽現象，部分甚至有鋼筋鏽斷或斷面減少甚多的情況，建議在箱涵修復前，實不宜有垂直載重作用於箱涵上方以維箱涵結構安全；再者標的物屋齡已39年，接近鋼鐵構造建築物的使用年限(40年)，因此在經濟及安全的考量下，本案補強最佳建議方案為「拆除重建」。

三、建物安全

技師公會鑑定報告對比

相同點

- 箱涵普遍有鋼筋鏽蝕外露情形，氯離子含量超標。
- 建物違/增建部分有安全疑慮。

檢測方式

	台南市土木技師公會	高雄市土木技師公會	台南市結構工程技師公會
箱涵	鑽心取樣	鑽心取樣	鑽心取樣
建物	無檢測	僅目測	目測及建模分析

結論

- 箱涵上方需減輕載重。
- 建物違/增建部分有安全疑慮。

三、建物安全





說明：建物下的箱涵內鋼筋裸露鏽蝕





說明：建物柱頭錨定螺栓生鏽、混凝土開裂

四、後續處置的依據

監察院提出糾正

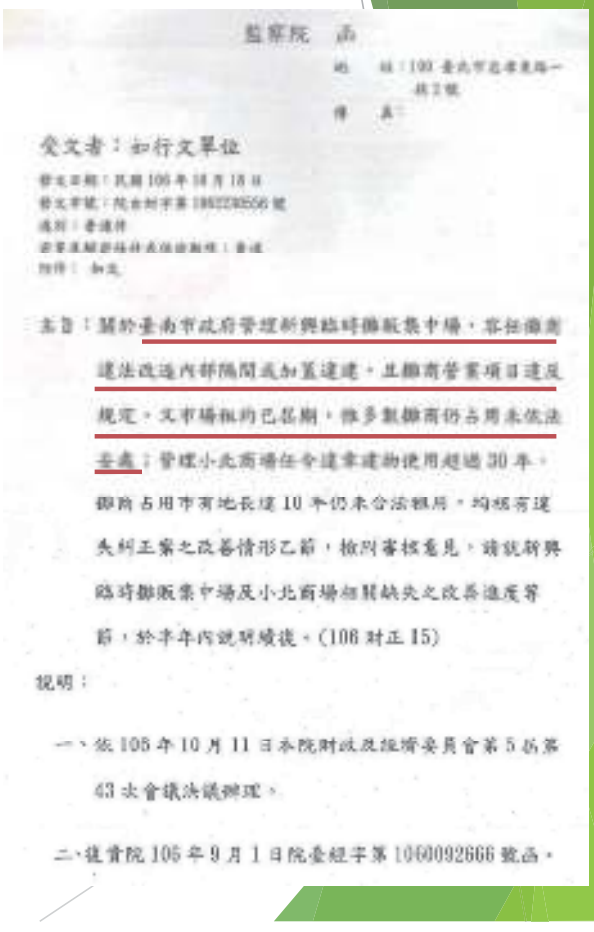
- 106年7月7日提出糾正，**內部隔間或加蓋違建**，嚴重影響公共安全、**營業項目不符**、**契約屆期仍違法佔用**。

依建築法及違章建築管理辦法

- 建築物非經申請主管建築機關之審查許可並發給執照，**不得擅自建造或使用**。

依土地法及都市計畫法

- 凡編為某種使用地之土地，**不得供其他用途之使用**。



監察院 函

受文者：如行文單位

主旨：關於臺南市政府管理新興臨時攤販集中場，容任攤商違法改建內部隔間或加蓋違建，且攤商營業項目違反規定，又市場租約已屆期，惟多數攤商仍占用未依法妥處；管理小北商場住令違章建物使用超過30年，攤商占用市有地長達10年仍未合法租用，均經有違失列玉案之改善情形乙節，檢附審核意見，請就新興臨時攤販集中場及小北商場相關缺失之改善進度等節，於半年內說明續復。(106 財正 15)

說明：

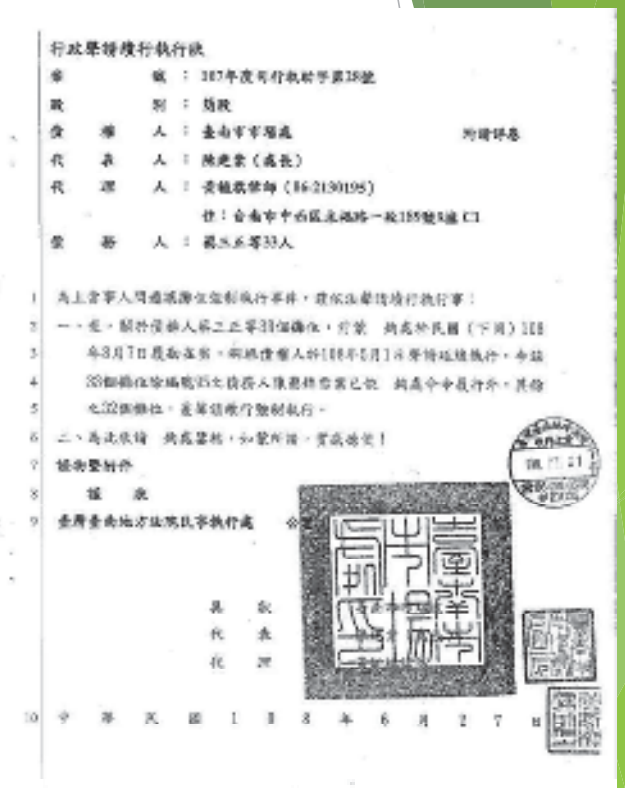
一、依105年10月11日本院財政及經濟委員會第5屆第43次會議決議辦理。

二、復貴院105年9月1日院臺經字第1060092666號函。

四、後續處置的依據

取得強制執行權

- 107年3月5日取得行政強制執行聲請狀，108年暫緩執行後撤回。
- 今(112)年市府多次**跨局處會議確定**，為確保攤鋪使用戶生命財產安全暨依法返還土地，擬定重新聲請法院強制執行拆遷。


行政執行款

五、配套方案

- **營業者**
  - 提供免租金期程誘因 → 願到公有市場營業者，研擬攤商一定期間內免租方案
  - 協助搬遷工作 → 發包搬運採購，協助業者搬運生財器具及產品
  - 提供市場空攤資訊 → 提供鄰近市場參考名單，必要時辦理集體帶看
- **弱勢戶** → 社會局針對22戶弱勢戶進行關懷輔導安置，並提供都發局社會住宅包租代管資訊
- **就業安置** → 勞工局協助有就業需求者媒合就業

五、配套方案—市場介紹



保安市場

- 營業型態：早市
- 使用樓層：二層
- 地址：中西區郡西路35號
- 目前空攤數：82攤



開元市場

- 營業型態：早市
- 樓層：二層
- 地址：北區開元路124號
- 目前空攤數：25攤

六、未來發展

改善周遭居民生活品質

- 改善金華里、國宅裡周遭居民生活品質及增設停車場、親子休憩活動場域。

請本府水利局接續報告

簡報完畢，敬請指教

附件-社會住宅包租代管





